

CONTRATO PRÉSTAMOS A PENSIONADOS DEL IMSS 2021.FOLIO: [REDACTED]

CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE PARA PERSONAS FÍSICAS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, "EL CLIENTE" Y POR LA OTRA, PROFUTURO GNP, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., EN LO SUCESIVO "PROFUTURO" DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES**I.- DECLARA "PROFUTURO" POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL**

A. Que su representada es una persona moral de nacionalidad mexicana, constituida conforme a las leyes mexicanas vigentes como lo acredita con la Escritura Pública número 54,802 de fecha 21 de julio de 2006, otorgada ante la fe del Lic. Carlos Flavio Orozco Pérez, Notario Público número 37, de la Ciudad de México, debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, el día 25 de julio de 2006, bajo el folio mercantil No. 350,280.

B. Que mediante Escritura Pública número 67,696 de fecha 4 de septiembre de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Carlos Flavio Orozco Pérez, Notario Público número 37, de la Ciudad de México, debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, el día 22 de septiembre de 2015, bajo el folio mercantil No. 350,280; se protocolizó la reforma de los Estatutos de la Sociedad a fin transformarla en una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada (SOFOM E.N.R.).

C. Que su apoderado legal cuenta con las facultades necesarias para obligar a su representada en los términos del presente contrato.

D. Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con clave **PGP 060721-K71**.

E. Que cuenta con la capacidad suficiente para celebrar este contrato.

F. Que en su objeto social se contempla la facultad de otorgar créditos.

G. Que está sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente para efectos de lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

H. Que para su constitución y operación con tal carácter, no requiere de autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

I. Que tiene celebrado un Convenio de Colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante "IMSS") para que Profuturo pueda otorgar préstamos a través del producto denominado "Crédito personal con descuento vía nómina".

II.- DECLARA "EL CLIENTE":

A. Que sus generales han quedado debidamente precisados en la solicitud del presente contrato (en adelante "LA SOLICITUD").

B. Que es una persona física, con capacidad jurídica suficiente para obligarse en los términos del presente contrato.

C. Que con el objeto de satisfacer diversas necesidades personales, ha solicitado a "PROFUTURO" un crédito por la cantidad de: \$ [REDACTED] en los términos que se precisan en las cláusulas que a continuación se consignan.

D. Que la información y documentación que ha entregado a "PROFUTURO" reflejan adecuadamente y en forma veraz su solvencia económica y financiera a la fecha y que con base en la misma, "PROFUTURO" autorizó la celebración de este contrato.

E. Que es pensionado del "IMSS".

F. Que manifiesta que previamente a la celebración del presente contrato "PROFUTURO" le ha informado el contenido y alcance de este, los cargos, comisiones o gastos que se generan por "EL CRÉDITO" que en su caso se otorgue, los descuentos o bonificaciones a los que tendrá derecho, así como el Costo Anual Total (CAT) correspondiente que se indica en "LA CARÁTULA", el cual se proporciona para fines informativos y de comparación exclusivamente.

III.- AMBAS PARTES DECLARAN:

Reconocerse respectivamente la personalidad y capacidad con que se ostentan, por lo que suscriben de común acuerdo el presente contrato, no existiendo mala fe o vicios en el consentimiento de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS**PRIMERA.- DEFINICIONES**

Carátula: Documento informativo generado por "PROFUTURO" en el que se incluyen, entre otros aspectos, los elementos esenciales de la operación, las advertencias en materia de tasas y comisiones, el Costo Anual Total, las tasas de interés y el monto a pagar, misma que forma parte integrante del contrato.

CAT: El Costo Anual Total de financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos

Día hábil: Se considerará cualquier día en el cual las oficinas principales de las instituciones de crédito del país en la Ciudad de México estén abiertas al público para la realización de operaciones bancarias; excepto sábados, domingos y días festivos.

Fecha de corte: Significa la fecha para el cálculo de los intereses, la cual será el último día de cada mes.

Fecha Límite de pago: Es el primer día de cada mes en que "EL CLIENTE" debe realizar el pago. En caso de que cualquier fecha de pago fuese un día inhábil, el pago se realizará el día hábil siguiente sin que proceda el cobro de comisiones o intereses moratorios.

Fecha de pago final: Es el día en el que "EL CLIENTE" realiza su último pago y con él se da el término del plazo de la vigencia del presente Contrato.

Incumplimiento: Se considera que "EL CLIENTE" se encuentra en incumplimiento, en el momento que deje de cumplir cualquiera de las obligaciones que asume al amparo de este contrato, de la "CARATULA", de la tabla de amortización (que obra agregada al presente contrato), así como en cuanto al tiempo y a las condiciones en que se obligó.

Periodo de Gracia: Para aquellos créditos cuya contratación y disposición ocurra con posterioridad al DÍA 1 DE CADA MES del mes calendario de que se trate, Significa el número de días que transcurran entre dicha contratación y disposición, y el último día del mes de calendario en que ello ocurra; número de días por los cuales no se devengarán intereses a cargo de "EL CLIENTE"; lo anterior, con la finalidad de que los pagos a cargo de "EL CLIENTE" en términos de la Cláusula Séptima sean, en principio, por montos equivalentes (pagos fijos).

Unidad Especializada de Atención a Usuarios: Tiene por objeto atender las Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones de "EL CLIENTE"

SEGUNDA.- OBJETO.

A través del presente Contrato "PROFUTURO" otorga a favor de "EL CLIENTE" un crédito simple, (en adelante "EL CRÉDITO") por la cantidad de \$ [REDACTED] (M.N.) en la que no quedan comprendidos los intereses ordinarios, y comisiones que "EL CLIENTE" deba cubrir en favor de "PROFUTURO" conforme al presente contrato.

"EL CLIENTE" podrá destinar "EL CRÉDITO" para financiar gastos o inversiones a su favor.

TERCERA.- DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO

Sujeto al cumplimiento de los requisitos y políticas de "PROFUTURO", y hasta que este último haya autorizado debidamente el crédito, "EL CLIENTE" dispondrá de "EL CRÉDITO" en una sola exhibición, en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a que "PROFUTURO" realice el depósito de los recursos a la cuenta bancaria que para el efecto señale "EL CLIENTE" en la Solicitud del Crédito, en adelante "LA SOLICITUD".

CUARTA.- VIGENCIA.

La vigencia de este contrato inicia a la fecha de su firma y concluye en la fecha en la que se cumpla el plazo que "EL CLIENTE" elija de acuerdo con un esquema de 36, 48 y 60 meses.

En este mismo acto "EL CLIENTE" elige que la vigencia del presente contrato sea de **54 meses**.

El presente contrato no será prorrogable. No obstante su terminación, este contrato producirá todos sus efectos legales, hasta que "EL CLIENTE" haya liquidado en su totalidad todas las cantidades a su cargo.

QUINTA.-TASA DE INTERES ORDINARIA.

"EL CLIENTE" se obliga a pagar a "PROFUTURO", durante la vigencia del presente contrato, intereses ordinarios sobre saldos insolutos que se calcularán a una **tasa anualizada fija del [REDACTED]**, más IVA (tasa mensual fija ordinaria del [REDACTED] % más IVA). La tasa de interés señalada no será modificada durante la vigencia del presente contrato, salvo en caso de reestructuración y previo consentimiento expreso de "EL CLIENTE".

"EL CLIENTE" pagará intereses ordinarios sobre la suma principal insoluta correspondiente al "CREDITO", en cada período de pago de 30 (treinta días), que ocurra a partir del mes inmediato posterior al de contratación y disposición del "**CREDITO**", conforme a lo establecido en este contrato.

Metodología para el cálculo de intereses ordinarios: el cálculo de los intereses ordinarios a pagar se obtendrá multiplicando (i) el saldo insoluto del Crédito a la fecha del corte por (ii) la tasa de interés anual establecida en el presente contrato dividida entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicada por 30 días. Los intereses que se generen serán pagaderos conjuntamente con los abonos del monto principal del Crédito. La primera Fecha de Corte será de acuerdo con su tabla de amortización, las Fechas de Cortes subsecuentes comenzarán a partir del primer día inmediatamente posterior al último día de la Fecha de Corte de intereses y así sucesivamente hasta la liquidación total del Crédito conforme a lo establecido para tal efecto en el presente Contrato. (Se anexa tabla de amortización con las fechas de pago).

Con el objeto de que los pagos a que se refiere la cláusula SÉPTIMA del presente contrato se mantengan fijos durante la vigencia del crédito, PROFUTURO podrá otorgar un periodo de gracia a "EL CLIENTE" respecto al pago de intereses comprendiendo desde la fecha en que se disponga del crédito hasta el primer día del mes posterior a la contratación del crédito.

Las partes convienen que el pago de intereses correspondientes no podrá exigirse por adelantado, únicamente por periodos vencidos de conformidad con la tabla de amortización.

IMPUESTOS. "EL CLIENTE" pagará a "PROFUTURO" todas las sumas de Principal, Intereses y comisiones conforme al presente contrato, así como los impuestos que graven dichas cantidades en la actualidad o en el futuro, pagaderos en cualquier jurisdicción en México. Los Impuestos, derechos o cualquier otra obligación de naturaleza fiscal que se genere con motivo del presente contrato, serán a cargo de la parte que lo cause de conformidad con la Legislación Fiscal mexicana aplicable.

SEXTA.- COSTO ANUAL TOTAL (CAT).

Se refiere al Costo Anual Total de Financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes al crédito.

"PROFUTURO" hizo del conocimiento a "EL CLIENTE" el Costo Anual Total (CAT) de "EL CRÉDITO" en "LA CARÁTULA", el cual se proporciona para fines informativos y de comparación exclusivamente.

SÉPTIMA.- LUGAR Y FORMA DE PAGO.

Todos los pagos que deba efectuar "EL CLIENTE" a favor de "PROFUTURO" al amparo de este contrato, por concepto de capital, intereses, comisiones, accesorios legales ó cualquier otro que se origine, los hará en las fechas convenidas, en días y horas hábiles, sin necesidad de que medie requerimiento por parte de "PROFUTURO" por cualquiera de los siguientes medios:

a) Mediante pago ante cualquiera de las Instituciones Bancarias que señale "PROFUTURO"; para lo cual "EL CLIENTE" deberá de dirigirse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios a fin de que le sean proporcionados los datos correspondientes.

b) Mediante descuento a través de la Pensión de "EL CLIENTE", mediante la retención que realice directamente el "IMSS", siempre y cuando medie acuerdo por escrito entre "PROFUTURO", "EL CLIENTE" y el "IMSS".

Una vez que "PROFUTURO" le autorice a "EL CLIENTE" el monto del Crédito, "EL CLIENTE" podrá instruir al "IMSS" a través de un Mandato para que retenga de sus percepciones relacionadas con la pensión de "EL CLIENTE", las cantidades a las que tenga derecho, por el importe y en la frecuencia que se señalan en el presente contrato. El mencionado Mandato forma parte del presente contrato.

Lo anterior a efecto de que dichas retenciones sean enteradas por el "IMSS" a "PROFUTURO" a nombre y por cuenta de "EL CLIENTE" para cubrir todos los saldos derivados del presente contrato.

En el entendido de que "PROFUTURO" deberá tener suscrito un convenio con el "IMSS", mediante el cual dicho Instituto se obligue a enterar a "PROFUTURO" las cantidades que "EL CLIENTE" le instruyó a pagar.

Igualmente, "EL CLIENTE" en este acto autoriza de manera expresa y por escrito mediante el documento que forma parte del presente contrato denominado "Carta de Libranza", a "PROFUTURO" para que realice los trámites que sean necesarios con el "IMSS" a efecto de cubrir la cantidad otorgada, así como los intereses ordinarios que se llegaran a generar.

En caso de que cualquier fecha de pago fuese un día inhábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.

OCTAVA.- PAGOS ANTICIPADOS.

Siempre que "EL CLIENTE" se encuentre al corriente de las obligaciones que le impone el presente contrato, podrá efectuar en cualquier tiempo pagos anticipados, sin penalización alguna, siempre y cuando el pago anticipado sea por una cantidad igual o mayor al pago que deba realizarse en el periodo correspondiente.

"PROFUTURO" aplicará los pagos anticipados en forma exclusiva al Saldo Insoluto del capital ajustándose los intereses al nuevo saldo insoluto pendientes de cubrir y notificará a "EL CLIENTE" su nuevo saldo.

Para realizar pagos anticipados "EL CLIENTE" podrá seguir el siguiente procedimiento:

LLAMADA AL CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES: "EL CLIENTE" con su número de contrato o número de seguridad social, llamará al área de centro de atención a clientes al 55 5809 6366 en la Ciudad de México donde "PROFUTURO" le proporcionará a "EL CLIENTE" vía correo electrónico los datos del banco, como son nombre del banco, número de cuenta bancaria o el número de convenio, la referencia bancaria del cliente y el saldo insoluto, con esta información "EL CLIENTE" podrá hacer el pago en su portal de banca electrónica o en sucursal bancaria, una vez realizado el pago "EL CLIENTE" deberá enviar al correo electrónico identificado en "LA CARÁTULA", el comprobante de pago.

Cuando el importe de los pagos anticipados no fuere suficiente para amortizar el saldo insoluto en su totalidad, "PROFUTURO" disminuirá el importe de las amortizaciones restantes o disminuirá el número de pagos a elección de "EL CLIENTE".

El horario de nuestro centro de atención a clientes se comunicará a través de la página de internet www.profuturo.mx

"EL CLIENTE" tendrá derecho a liquidar el saldo insoluto del adeudo sin penalización alguna cuando no haya incurrido en alguna causa de retraso del cumplimiento de su obligación o incurrido en alguna causa de incumplimiento para la rescisión del contrato.

En caso de que "EL CLIENTE" realice pagos anticipados "PROFUTURO" entregará la tabla de amortización con las actualizaciones correspondientes, misma que servirá como comprobante de pago.

"PROFUTURO" enviará a "EL CLIENTE" dicho comprobante de pago, así como la tabla de amortización a través del mismo medio que se eligió en "LA CARÁTULA" para el envío del Estado de Cuenta al momento de la firma del Presente Contrato.

Tratándose de pagos anticipados por un importe igual al Saldo Insoluto, "PROFUTURO", mantendrá a disposición de "EL CLIENTE", el estado de cuenta en el que conste el fin de la relación contractual y la inexistencia de adeudos derivados exclusivamente de dicha relación, lo anterior, dentro de cinco días hábiles posteriores a que se hubiera realizado el pago de los adeudos o en la siguiente fecha de corte.

NOVENA.- PAGOS ADELANTADOS.

Cuando "EL CLIENTE" lo solicite, "PROFUTURO" podrá recibir pagos adelantados, es decir, pagos que aún no sean exigibles con el fin de aplicarlos a cubrir pagos periódicos inmediatos siguientes para lo cual, "EL CLIENTE" deberá enviar vía correo electrónico a la dirección: clientes.prestamos@profuturo.com.mx la siguiente documentación escaneada:

- Identificación oficial vigente.
- Escrito con firma autógrafa que incluya la leyenda siguiente: "EL CLIENTE" autoriza que los recursos que se entregan en exceso a sus obligaciones exigibles, no se apliquen para el Pago Anticipado del principal, sino que se utilicen para cubrir por adelantado los pagos periódicos inmediatos siguientes del Crédito y,
- Comprobante del pago realizado emitido por el Banco.

Cuando "EL CLIENTE" realice un pago adelantado, "PROFUTURO" le entregará el comprobante de dicho pago.

DÉCIMA.- COMISIONES, CARGOS Y EROGACIONES A CARGO DE "EL CLIENTE"

"PROFUTURO" podrá cargar a "EL CLIENTE" las siguientes comisiones, cargos y erogaciones:

COMISIÓN POR GASTOS DE COBRANZA.- se cobrará solo en caso de que "EL CLIENTE" no realice el pago correspondiente en la "Fecha Límite de pago" y se generará a partir del día hábil siguiente de haber incumplido en cada uno de sus pagos y será por la cantidad de \$200 (Dieciséis Pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado por evento.

En caso de que el monto antes mencionado exceda el importe del incumplimiento, se cobrará únicamente un monto equivalente a éste. La presente comisión no sufrirá cambios durante la vigencia del presente contrato.

En el supuesto de que se generen comisiones por gastos de cobranza, en el siguiente corte se incluirá el cargo.

INTERESES ORDINARIOS.- Se cobrarán de conformidad a lo establecido en la Cláusula QUINTA del presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- SEGURO DE VIDA.

Con la contratación de "EL CRÉDITO", "PROFUTURO" otorgará a "EL CLIENTE" un Seguro de Vida por saldos insolutos, con Grupo Nacional Provincial, S.A.B., aseguradora autorizada por "PROFUTURO", cuyo beneficiario será "PROFUTURO"; dicho seguro se concederá sin costo

alguno para "EL CLIENTE" desde el momento de la contratación de "EL CRÉDITO" y para hacerlo efectivo "EL CLIENTE" deberá estar al corriente en sus pagos al momento del fallecimiento, con lo cual se extingue el adeudo correspondiente.

La póliza del seguro de vida deberá expedirse a favor de "EL CLIENTE" con endoso preferente a favor de "PROFUTURO", debiendo "EL CLIENTE" entregar a "PROFUTURO" las pólizas, endosos y recibos de pago de primas correspondientes, precisamente el día de la entrega de la solicitud.

El seguro de vida únicamente cubrirá el saldo insoluto que se adeude a la fecha del fallecimiento del titular del préstamo, por lo que no existirá cantidad alguna que deba ser entregada a los beneficiarios. Asimismo, el beneficiario puede consultar la página www.profuturo.mx, donde se encuentran las condiciones generales, coberturas y procedimientos a seguir con la aseguradora autorizada por "PROFUTURO".

DÉCIMA SEGUNDA.- GARANTIA.

"EL CLIENTE", conviene en que el total de "EL CRÉDITO" otorgado en términos del presente contrato, así como la fecha y forma de pago, junto con todos los accesorios, se garantice mediante la suscripción de un Pagaré que en este acto suscribe a favor de "PROFUTURO", a quien expresamente autoriza para que, si así lo decide pueda transmitir, ceder o descontar el derecho de crédito que ampara dicho título, ante cualquier tercero y bajo cualquier circunstancia, sin aviso o autorización previa de su parte.

DÉCIMA TERCERA.- CANCELACIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA

"EL CLIENTE" podrá cancelar el contrato sin ninguna responsabilidad a su cargo y sin que proceda el cobro de alguna comisión dentro de los primeros diez días hábiles posteriores a la celebración de este, siempre y cuando no haya dispuesto del crédito.

Asimismo, "EL CLIENTE" podrá solicitar en todo momento la terminación anticipada de su contrato, por medio de escrito libre con firma autógrafa, acompañada de una identificación oficial, mismo que deberá presentarse en la Unidad de Atención a Clientes ubicada en Blvd. Adolfo López Mateos #2009, Piso 4, Col. Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, o bien, vía telefónica llamando al centro de Atención a Clientes a los teléfonos 55 5809 6366 en la Ciudad de México o 55 5809 6366, sin costo desde cualquier parte de la República Mexicana, en todo caso "PROFUTURO" se cerciorará de la autenticidad y veracidad de la identidad de "EL CLIENTE", confirmando los datos personalmente o vía telefónica según sea el caso.

"PROFUTURO" en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la solicitud entregará a "EL CLIENTE" una carta liquidación la cual contendrá nombre completo de "EL CLIENTE", número de crédito, monto total a pagar para liquidar el crédito, cuenta en la que se debe realizar el depósito, así como el plazo para liquidar y número de referencia con el que acudir al banco indicado por "PROFUTURO" a fin de realizar el pago correspondiente. "PROFUTURO" proporcionará a "EL CLIENTE" el acuse de recibo o la Clave de confirmación o número de folio de su solicitud.

"EL CLIENTE" deberá enviar vía correo electrónico a la dirección: clientes.prestamos@profuturo.com.mx o vía fax, al teléfono 55 5809 6200 en la Ciudad de México o al 55 5809 6200 desde cualquier parte de la República Mexicana, el comprobante de pago correspondiente, una vez recibido éste, "PROFUTURO" entregará a "EL CLIENTE" la carta finiquito correspondiente dentro de los siguientes 5 (cinco) días hábiles.

Una vez realizado lo anterior, "PROFUTURO" deberá:

- Cancelar, los servicios de domiciliación.
- Abstenerse de condicionar la terminación del Contrato de Adhesión a cualquier otro acto no previsto en el presente contrato;
- Abstenerse de cobrar a "EL CLIENTE" Comisión o penalización por la terminación del contrato.

Asimismo, "PROFUTURO" reportará a las Sociedades de Información crediticia que la cuenta está cerrada sin adeudo alguno dentro del plazo establecido por la Ley para regular las Sociedades de Información crediticia.

"EL CLIENTE" podrá solicitar por escrito a "PROFUTURO", la terminación del presente contrato a través de otra Entidad Financiera, siempre y cuando

haya aperturado una cuenta a su nombre en dicha Entidad Financiera. "PROFUTURO" procederá a cancelar el crédito siempre que la misma Entidad Financiera haga la solicitud respectiva a "PROFUTURO", en la que manifieste su compromiso sobre la veracidad y legitimidad de la instrucción de terminación del contrato por parte de "EL CLIENTE", y "PROFUTURO" recabe su confirmación a través de los medios de localización que haya aportado éste.

DÉCIMA CUARTA.- CAUSAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.

El presente contrato se dará por terminado de manera anticipada en los siguientes casos:

- 1.- Si "EL CLIENTE" liquida de manera anticipada "EL CRÉDITO".
- 2.- Si "EL CLIENTE" no paga puntual e íntegramente alguna amortización de capital vencida, o los intereses devengados, o gastos que se causen en virtud del presente contrato y en relación con el crédito.
- 3.- En caso de fallecimiento de "EL CLIENTE".

En la fecha en que se dé por terminada la presente operación de crédito "PROFUTURO" entregará a "EL CLIENTE" cualquier saldo que éste tenga a su favor por cualquier medio que "EL CLIENTE" indique.

"PROFUTURO" pondrá a disposición de "EL CLIENTE", en caso de que éste lo requiera, ante la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, un documento en el que conste el fin de la relación contractual dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a partir de que se hubiera realizado el pago de los adeudos.

"PROFUTURO" reportará a las Sociedades de Información crediticia, si la cuenta está cerrada, y si tiene o no algún adeudo, dentro del plazo establecido por la Ley para regular las Sociedades de Información crediticia.

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato se dará por terminado el día hábil siguiente a que lo solicite "EL CLIENTE", siempre y cuando este último no tenga adeudos pendientes con "PROFUTURO", por medio de escrito libre con firma autógrafa, acompañada de una identificación oficial, mismo que deberá presentarse en la Unidad de Atención a Clientes ubicada en Blvd. Adolfo López Mateos #2009, Piso 4, Col. Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, o bien, vía telefónica llamando al centro de Atención a Clientes a los teléfonos 55 5809 6366 en la Ciudad de México o 55 5809 6366, sin costo desde cualquier parte de la República Mexicana, en todo caso "PROFUTURO" se cerciorará de la autenticidad y veracidad de la identidad de "EL CLIENTE", confirmando los datos personalmente o vía telefónica según sea el caso, asimismo proporcionará a "EL CLIENTE" acuse de recibo y número de folio.

No obstante lo anterior, en caso de que existan adeudos pendientes por cubrir por parte de "EL CLIENTE", "PROFUTURO" a más tardar el día hábil siguiente al de la recepción de la solicitud, antes mencionada, comunicará mediante correo electrónico y/o teléfono a "EL CLIENTE" el importe de los adeudos pendientes y "EL CLIENTE" dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la información señalada en este párrafo deberá liquidar el adeudo para dar por terminado "EL CONTRATO".

En la fecha en que se dé por terminado el presente contrato, "PROFUTURO" entregará a "EL CLIENTE" cualquier saldo que éste tenga a su favor, por cualquier medio que "EL CLIENTE" indique, deduciendo en su caso cualquier otra cantidad que, en términos del presente contrato, pueda resultar a cargo de "EL CLIENTE".

"PROFUTURO" pondrá a disposición de "EL CLIENTE" el estado de cuenta final, a través del medio elegido en "LA CARATULA" del presente contrato, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a partir de que se hubiera realizado el pago de los adeudos o en la siguiente fecha de corte, a través de un documento en el que conste el fin de la relación contractual y la inexistencia de adeudos derivados exclusivamente de dicha relación.

DÉCIMA SEXTA.- ESTADOS DE CUENTA.

"EL CLIENTE" recibirá de manera trimestral, dentro de los 10 (diez) días siguientes a la fecha de corte, el estado de cuenta y la tabla de amortización de su "CRÉDITO" a través del medio elegido en "LA CARATULA" del presente contrato, sin embargo, el Cliente podrá solicitar el envío de dicho estado de cuenta a su domicilio, quedando "PROFUTURO" obligado a realizarlo de esa manera.

"EL CLIENTE" tendrá un plazo no mayor a 90 (noventa) días naturales para objetar la información contenida en el Estado de Cuenta, los cuales se contarán a partir de la fecha de cálculo en cada mes.

Asimismo, las partes convienen, que la falta de consulta del Estado de Cuenta por parte de "EL CLIENTE", no lo exime de su obligación de pago derivado del presente contrato y sus accesorios.

"PROFUTURO" pondrá a disposición de "EL CLIENTE", copia de los estados de cuenta que solicite en el Centro de Atención a Clientes de "PROFUTURO", siempre y cuando presente una identificación oficial, considerando que la primera copia entregada será gratuita, salvo que se hubiese pactado el envío del estado de cuenta al domicilio del Usuario. Esta copia podrá solicitarse en la oficina de "PROFUTURO", ubicada en Blvd. Adolfo López Mateos #2009, Piso 4, Col. Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, o bien, vía telefónica llamando al centro de Atención a Clientes a los teléfonos 55 5809 6366 en la Ciudad de México o al 55 5809 6366, sin costo desde cualquier parte de la República Mexicana, o al correo clientes.prestamos@profuturo.com.mx, en todo caso "PROFUTURO" se cerciorará de la autenticidad y veracidad de la identidad de "EL CLIENTE", confirmando los datos personalmente o vía telefónica, según sea el caso.

DÉCIMA SÉPTIMA.- INFORMACIÓN DEL CLIENTE, REQUISITOS PARA CONSULTA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS.

"EL CLIENTE" podrá consultar saldos, fechas de corte y todo lo referente a "EL Crédito" otorgado por "PROFUTURO" vía telefónica al número del centro de atención a clientes al 55 5809 6366 en la Ciudad de México o 55 5809 6366 desde cualquier parte de la República Mexicana.

El horario de nuestro centro de atención a clientes se comunicará a través de la página de internet www.profuturo.mx

A fin de que "EL CLIENTE" pueda consultar saldos, fechas de corte y todo lo referente al crédito otorgado por PROFUTURO deberá cumplir con los requisitos establecidos en la cláusula DECIMA OCTAVA.

DÉCIMA OCTAVA.- INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS Y DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

Para efectos de recibir y poder atender las quejas, aclaraciones y reclamaciones de "EL CLIENTE", será necesario que éste conteste a las preguntas alternativas que se le hagan por parte de "PROFUTURO"

Asimismo, "PROFUTURO" pone a su disposición de "EL CLIENTE", los siguientes medios para poder atenderlo:

a) Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
Domicilio: Blvd. Adolfo López Mateos #2009, Piso 4, Col. Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México.
Teléfono: 55 58096366 en la Ciudad de México o el 55 5809 6366 en el Interior de la República Mexicana.
Correo Electrónico: une.prestamos@profuturo.com.mx

b) Correo electrónico: clientes.prestamos@profuturo.com.mx o consultar la Página de Internet www.profuturo.mx

c) Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) a los teléfonos 55 5340 0999 zona metropolitana o 8009998080 en el interior de la República Mexicana. Asimismo, en la Página de Internet www.condusef.gob.mx, y su correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx.

DÉCIMA NOVENA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:

"PROFUTURO" se compromete a tratar los datos personales de "EL CLIENTE", de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y en el Aviso de Privacidad Integral que para tales efectos tiene "PROFUTURO" publicado en su página de internet www.profuturo.mx.

VIGÉSIMA.- DISPOSICIONES LEGALES.

"EL CLIENTE" podrá consultar las disposiciones legales referentes al presente Contrato de Adhesión, en la página de internet www.profuturo.mx y en el domicilio de la UNE referido en la Cláusula DÉCIMA OCTAVA del presente Contrato así como en el portal del RECA de la CONDUSEF.

VIGÉSIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES.

En caso de que "EL CLIENTE" tenga alguna reclamación, aclaración o queja respecto a los movimientos de su estado de cuenta, podrá presentar su reclamación, aclaración o queja por escrito a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

a) Cuando "EL CLIENTE" no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta respectivo o en los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que se hubieren pactado, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 (noventa) días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio.

b) La solicitud respectiva podrá presentarse en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios de "PROFUTURO", mediante escrito o correo electrónico para lo cual "PROFUTURO" acusará recibo de dicha solicitud y proporcionará el número de folio.

c) Tratándose de cantidades a cargo de "EL CLIENTE", éste tendrá el derecho de no realizar el pago de la aclaración solicita, así como el de cualquier otra cantidad relacionada con dicho pago, hasta en tanto se resuelva la aclaración conforme al presente procedimiento.

d) Una vez recibida la solicitud de aclaración, "PROFUTURO" tendrá un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días para entregar a "EL CLIENTE" el dictamen correspondiente, anexando copia simple del documento o evidencia considerada para la emisión de dicho dictamen, así como un informe detallado en el que se respondan todos los hechos contenidos en la solicitud presentada por "EL CLIENTE".

e) El dictamen e informe antes mencionado se formulará por escrito y será suscrito por funcionario facultado. En el evento de que, conforme al dictamen que emita "PROFUTURO", resulte procedente el cobro del monto respectivo, "EL CLIENTE" deberá hacer el pago de la cantidad a su cargo, incluyendo los intereses ordinarios conforme a lo pactado, sin que proceda el cobro de comisiones por gastos de cobranza y otros accesorios generados por la suspensión del pago.

f) Dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días contado a partir de la entrega de dicho dictamen, "PROFUTURO" se obliga a poner a disposición de "EL CLIENTE" en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios el expediente generado con motivo de la solicitud, así como a integrar en éste, bajo su más estricta responsabilidad, toda la documentación e información que, deba obrar en su poder y que se relacione directamente con la solicitud de aclaración que corresponda y sin incluir datos correspondientes a operaciones relacionadas con terceras personas.

g) Hasta en tanto la solicitud de aclaración de que se trate no quede resuelta de conformidad con el procedimiento señalado en esta cláusula, "PROFUTURO" no podrá reportar como vencidas las cantidades sujetas a dicha aclaración a las Sociedades de Información Crediticia.

El procedimiento antes descrito se establece sin perjuicio del derecho de "EL CLIENTE" de acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) o ante la autoridad jurisdiccional correspondiente. Sin embargo, el procedimiento previsto en esta cláusula quedará sin efectos a partir de que "EL CLIENTE" presente su demanda ante autoridad jurisdiccional o conduzca su reclamación en términos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- LEGISLACION APLICABLE

Para todo lo no previsto en el presente contrato, las partes acuerdan sujetarse a las disposiciones establecidas en el Código Civil Federal, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el Código de Comercio, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y sus leyes supletorias.

VIGÉSIMA TERCERA.-JURISDICCION

Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la Ciudad de México, renunciando a cualquier fuero o jurisdicción que pudiese corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

VIGÉSIMA CUARTA.-DOMICILIOS

"PROFUTURO" señala como su domicilio el ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos número 2009, Piso 4, Colonia Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01010, en la Ciudad de México

Y se tiene como domicilio de "EL CLIENTE" el señalado en "LA SOLICITUD".

Para el caso que las partes cambien de domicilio, se obligan a informar y brindar el nuevo de manera inmediata y por escrito al otro contratante, de lo contrario, dicho cambio no surtirá sus efectos.

VIGÉSIMA QUINTA.-DIVISIBILIDAD

Si un tribunal de jurisdicción competente declara nula, inválida o inejecutable cualquier estipulación contenida en este contrato, las demás disposiciones continuarán en pleno vigor y vigencia.

VIGÉSIMA SEXTA.-CESIÓN DEL CRÉDITO

"EL CLIENTE" no podrá ceder los derechos y obligaciones que le confiere el presente contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de "PROFUTURO". Por su parte, "PROFUTURO" podrá transmitir, ceder o negociar "EL CRÉDITO", por lo que en la medida de dicha cesión, al cesionario le corresponderán en contra de "EL CLIENTE" los mismos derechos y beneficios que tendría si fuera "PROFUTURO" el titular este contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.-MODIFICACIONES

Toda modificación a los términos, plazo y condiciones de este contrato se dará a conocer a "EL CLIENTE" con 30 (treinta) días naturales de anticipación a su entrada en vigor, a través del estado de cuenta o por escrito a través de la Página de Internet de "PROFUTURO".

En caso de que "EL CLIENTE" no esté de acuerdo con las modificaciones propuestas, podrá solicitar la terminación del Contrato dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la notificación referida en el párrafo anterior, sin responsabilidad alguna a su cargo, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que ya se hubieren generado a la fecha en que "EL CLIENTE" solicite dar por terminada la operación.

Las comisiones y las tasas de interés, así como su metodología de cálculo, estipuladas en este contrato no podrá modificarse durante la vigencia de este, salvo en caso de reestructura previo consentimiento expreso de "EL CLIENTE".

VIGÉSIMA OCTAVA.-ENTREGA DEL CONTRATO

"PROFUTURO" entregará a "EL CLIENTE": al momento de la firma del presente instrumento copia de: "

- a) Contrato.
- b) Solicitud.
- c) Caratula del contrato.
- d) Tabla de amortización.
- e) Carta de Libranza.
- f) Pagaré.

VIGÉSIMA NOVENA.- CONSENTIMIENTO.

"EL CLIENTE" manifiesta que "PROFUTURO" puso a su disposición el presente instrumento de forma física o a través de su página de internet y/o en los medios digitales autorizados por "PROFUTURO" a fin de que sea consultado en cualquier momento por "EL CLIENTE" a través de los diversos medios que sean puestos a su disposición, dándose por enterado de su contenido y alcance legal, en el entendido de que para la formalización del presente contrato "EL CLIENTE" otorga su consentimiento en términos del Artículo 1803, Fracción Primera del Código Civil Federal por cualquiera de los medios que habilite "PROFUTURO" los cuales se describen a continuación de forma enunciativa más no limitativa:

I. Con la firma autógrafa del presente contrato.

II. Por medios digitales, en el entendido de que "EL CLIENTE" podrá contratar el servicio a través de algún dispositivo electrónico sin la necesidad de firmar físicamente el contrato por lo que bastará que "EL CLIENTE" acepte los términos y condiciones vía remota previa autenticación de este.

III. A través de llamada telefónica que realice "PROFUTURO" a "EL CLIENTE" mediante la cual, previa identificación y autenticación de "EL CLIENTE", "EL CLIENTE" acepte los términos y condiciones del contrato y previo a ello le sean informados los términos y condiciones o el lugar donde podrá consultarlos.

Por lo anterior y con la disposición de los recursos que sean depositados en su cuenta "EL CLIENTE" confirma que es su voluntad celebrarlo y se obliga

Leído y entregado que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, contenido y fuerza legal, manifestando que en su otorgamiento no existe mala fe, error, ni lesión u omisión de ninguna especie, lo firman, para constancia el día 07 del mes de 07 del año 2026.

expresa y voluntariamente a observar y cumplir con todas las obligaciones derivadas del presente instrumento.

TRIGÉSIMA.-ACUERDO TOTAL

El presente contrato, la carátula, la solicitud, la tabla de amortización, la carta de libranza y el pagaré constituyen la totalidad de los acuerdos convenidos entre las partes sobre las obligaciones estipuladas en el presente contrato y deja sin efecto cualquier otro acuerdo entre las partes, ya sea oral o escrito, con anterioridad a la fecha en que se suscribe el presente contrato, contrario al mismo.

"PROFUTURO"



Lic. Alejandro Hernández
Navarro

"EL CLIENTE"



NOMBRE Y FIRMA

Inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Núm.: 14096-450-036684/01-03513-0822

Código de autenticidad y verificación:

8f119f2de2b0debbbdac99a44c0bf29184b8d54f55c133f36e3e1c7ebb3cc5e6

Certificado de Constancia de Conservación (.con)

